

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4191/2546

บริษัท ทรัพย์พิมาน จำกัด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/20, มาตรา 90/26

หลังจากศาลตั้งผู้ทำแผนแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่าสองฉบับเพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นกำหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำรับขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/26 วรรคหนึ่ง ต้องถือเอาวันที่ได้มีการโฆษณาคำสั่งต่อสาธารณชนเป็นสำคัญหากวันโฆษณาในราชกิจจานุเบกษากับวันโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไม่ตรงกันต้องนับวันโฆษณาในฉบับหลัง

คำสั่งโฆษณาตั้งผู้ทำแผนคดีนี้ต้องถือเอาวันที่ได้ลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาฉบับหลังซึ่งได้นำเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 ไม่ใช่วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันหรือวันที่ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาที่ยังไม่ได้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านจะได้ส่งแบบฟอร์มยื่นคำขอรับชำระหนี้พร้อมประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าหนี้นับขอรับชำระหนี้ภายในหนึ่งเดือนให้เจ้าหนี้ทราบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2545 ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/24 วรรคสอง ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยัง

เจ้าหนี้ทั้งหลาย เป็นคนละกรณีไม่เกี่ยวกับกำหนดวันที่เจ้าหนี้จะยื่นคำขอรับชำระหนี้
ตามมาตรา 90/26 วรรคหนึ่ง การที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่ 13 มิถุนายน
2545 ยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนตามมาตรา 90/26 วรรคหนึ่ง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทเตลต้าไฮ
ลดี้งส์ จำกัด ลูกหนี้ ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านไม่
รับคำขออ้างว่าผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้พ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 90/26 แห่งพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำแถลงคัดค้าน

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้าน ให้ผู้คัดค้านรับคำขอรับชำระ
หนี้ของผู้ร้องไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไปค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "เห็นว่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้แล้ว มาตรา 90/20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
บัญญัติว่า "ให้ศาลแจ้งคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ... ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบและ
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการในราชกิจจานุเบกษาและ
หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่าสองฉบับ..." และมาตรา 90/24 วรรคสอง
บัญญัติว่า"เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว ให้นำความในมาตรา 90/20 วรรคสี่... มา

ใช้บังคับโดยอนุโลม..." จึงเห็นได้ว่าหลังจากศาลตั้งผู้ทำแผนแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะต้องดำเนินการโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาและ
หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่าสองฉบับเพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นกำหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนตาม
มาตรา 90/26 วรรคหนึ่ง นั้น ต้องถือเอาวันที่ได้มีการโฆษณาคำสั่งต่อสาธารณชน
เป็นสำคัญ หากวันโฆษณาในราชกิจจานุเบกษากับวันโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน
ไม่ตรงกันต้องนับวันโฆษณาในฉบับหลังสำหรับคดีนี้ปรากฏในคำแถลงคัดค้านของผู้
คัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้โฆษณาประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในหนังสือพิมพ์สยามรัฐและ
หนังสือพิมพ์มติชนฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2545 กับได้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 2 เมษายน 2545 เล่มที่ 119 ตอนที่ 27 ง. รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าได้มีการ
ลงประกาศคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในกรณีนี้
จึงต้องถือเอาวันที่ได้ลงโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา แต่อย่างไร
ก็ตามการลงโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษานี้ยังไม่ได้ความชัด
แจ้งว่าได้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเมื่อใดอันจะเป็นการเริ่มต้นนับวันยื่นคำขอ
รับชำระหนี้ ความปรากฏต่อมาว่าสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือชี้แจง
ไปยังเจ้าหนี้ตามหนังสือที่ นร 0204/8660 ความว่า ประกาศของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เรื่องคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนที่ลงในราชกิจจานุเบกษานั้นได้จัด
พิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้วเสร็จและนำออกเผยแพร่ให้กับสมาชิกที่ไปรับ
หนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ส่วนงานราชกิจจานุเบกษาด้วยตนเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2545 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้องของเจ้าหนี้
หมายเลข 3 ดังนี้ คำสั่งโฆษณาตั้งผู้ทำแผนต้องถือเอาวันที่ได้ลงโฆษณาในราชกิจจา
नुเบกษาฉบับหลัง ซึ่งได้นำเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม

2545 ไม่ใช่วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันหรือวันที่ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาที่ยังไม่ได้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังมาแม้ผู้คัดค้านจะได้ส่งแบบฟอร์มยื่นคำขอรับชำระหนี้ (ฟ.20) พร้อมประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ภายในหนึ่งเดือนให้เจ้าหนี้ทราบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2545 ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกสารท้ายคำคัดค้านหมายเลข 3 ก็ตามก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 90/24 วรรคสองที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลาย เป็นคนละกรณีไม่เกี่ยวกับกำหนดวันที่เจ้าหนี้จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 90/26 วรรคหนึ่งการที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่ 13 มิถุนายน 2545 ยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนตามมาตรา 90/26 วรรคหนึ่ง ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไปนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพับ

(กุลพัชร อธิธรรมวินิจ-ประมาณ ดิยะไพบูรณ์สิน-สุพัฒน์ บุญยุบล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ